

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 293/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกปรีดา ชมจินดา

จำเลย

นายอรรถพร รอดประไพ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากฎีกาจำเลยที่ 2 ยังบกพร่องอยู่ไม่ สมบูรณ์จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา รายละเอียดปรากฏในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 144)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7050/2530 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา รวมกับอีกคดีหนึ่ง โดยเรียกจำเลยคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ร้อยตำรวจเอกปรีดาชมจินดาจำเลยที่ 2 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ให้จำคุก 10 ปี

จำเลยที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 142, 144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมท้ายฎีกาที่พิมพ์ผิดพลาดจากคำว่า ศาลชั้นต้นเป็นศาลอุทธรณ์ จึงอนุญาตให้แก้

พิจารณาแล้ว จำเลยที่ 2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมท้ายฎีกาที่พิมพ์ผิดพลาดจากคำว่า ศาลชั้นต้นเป็นศาลอุทธรณ์ จึงอนุญาตให้แก้

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |